



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Muhamad Sulton Bin H.Royan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/28 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jelak Rejo Rt.04 Rw.05 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhamad Sulton Bin H.Royan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didampingi Sudiro Husodo, S.H., M.H., M.Kn., Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H., Bambang Soegiarto, S.H., Agus Purwono, S.H., Sutrami, S.H., advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26, Gendangan – Sidoarjo – 6125 – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor Register : 26/SK/2022/PN.Tjk tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram,**" sesuai pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN** dengan pidana Mati dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 92 (sembilan puluh dua) bungkus the china berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 97.674,92 gram dengan rincian sebagai berikut :48 (empat puluh delapan) bungkus the china warna kuning berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 50.759,04 gram, 44 (empat puluh empat) bungkus the china warna hijau berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 46.915,88 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 10,87 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 10,1895 sedangkan sisanya sebanyak 97.664,05 gram telah dimusnahkan, 2 (dua) buah handphone merek Samsung A02 warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Honda Jazz warna putih;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis Honda Beat, 1 (satu) buah handphone Iphone 12 Promax warna gold, 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Inova warna silver metalik, 1 (satu) buah handphone iphone 11 promax, Uang tunai sebesar Rp.202.900.000,- (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan mandiri;
 - 1 (satu) buah handphone oppo warna biru;

Hal 2 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung A02 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Samsung A02 warna gold, 1 (satu) buah ATM BCA;
- 2 (dua) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah tabungan Mandiri;
- 1 (satu) buah handphone Samsung A10S biru, 1 (satu) buah handphone Samsung A71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm);

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan nota Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan Tidak Terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu atau dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan, dari segala dakwaan (vrijspraak) maupun dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Memulihkan nama baik Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan dalam harkat dan martabatnya;
6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan dari rumah tahanan negara atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sejak putusan ini diucapkan;
7. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menyatakan pada pokoknya :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 3 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan hari Rabu tanggal 27 April 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menerima Duplik Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN bersama-sama dengan saksi M. RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (Splittings) dan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) (seplitsing) pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2019 bertempat di Pol Bis Putra Pelangi yang beralamatkan Jl. Sukarno hatta Kel.rajabasa raya kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, Berupa 92 (sembilan puluh dua) bungkus teh china yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 92.674,92 (sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua) gram***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2020 diLapas Kelas 1 Surabaya Wilayah Jawa Timur Sdr. FREDI (Alm) mengenalkan terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN dengan sdr. TOMY ALS JIMI (DPO) kemudian terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN diperintahkan oleh Sdr.TOMY ALS JIMI (DPO) untuk melakukan pekerjaan sebagai perantara/membantu mengantarkan narkotika jenis sabu milki Sdr.TOMY ALS JIMI (DPO) dan terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyetujuinya kemudian pada bulan februari terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (berkas terpisah) untuk mencari kontrakan dikalianda Lampung Selatan setelah saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm)

Hal 4 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan krotrakan tersebut terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) agar kekotrakan tersebut di Kalianda Lampung Selatan.

Bahwa pada sekira bulan februari 2021 Sdr. TOMY ALS JIMI (DPO) menghubungi terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) untuk pergi kemedan bersama Sdr. SOFIAN (DPO) sesampai di medan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan Sdr. SOFIAN (DPO) pergi kedaerah kisaran untuk mencari kosan setelah mendapatkan kosan lalu terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) untuk pergi tanjung balai sesampai di tanjung balai kemudian saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama Sdr.SOFIAN (DPO) mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 80 Bungkus dengan berat $80 \pm$ kilogram setelah mendapatkan narkotika jenis sabu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan Sdr.SOFIA (DPO) pergi kekosan di daerah kisaran setelah sampai dikosan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) mengemas narkotika jenis sabu menggunakan box sebanyak 4 box dengan rincian 1 box berisikan 20 bungkus dengan berat ± 20 kilogram, 1 Box berisikan 20 bungkus dengan berat ± 20 kilogram, 1 Box berisikan 20 bungkus dengan berat ± 20 kilogram dan 1 Box berisikan 20 bungkus dengan berat ± 20 kilogram lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama Sdr. SOFIAN (DPO) naik bis putra pelangi menuju Bandar lampung sesampai dibandar lampung saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menitipkan 4 (empat) box tersebut ke loket Bis Putra Pelangi setelah itu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menuju loket bis putra pelangi dan mengambil 4 (empat) box yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak $80 \pm$ kilogram kemudian saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama Sdr.SOFIAN (DPO) menuju cilegon sesampai di cilegon terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) pergi ketaman cilegon membawa 1 (satu) box yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram sesampai ditempat tersebut sudah ada orang yang akan mengambil 1 (satu) box yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 20

Hal 5 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± kilogram, kemudian terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) kembali dan memerintakan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) untuk mengantarkan kembali 1 (satu) box yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 20 ± kilogram ketaman dicilegon setelah saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan Sdr.SOFIAN (DPO) sudah ada orang yang mengambil 1 (satu) box yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 20 ± kilogram kemudian terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh kembali saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan Sdr.SOFIAN (DPO) mengantarkan ketaman celigon diantarkan sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 40 ± kilogram dan sudah ada yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN memberi upah kepada saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) sebesar Rp.600.000.000.

Bahwa selanjutnya pada sekira bulan maret terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) pergi menuju kemedan sesampai dikedan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menuju kekisaran dan sampai kosan setelah sampai dikan terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menjual mobil Grand max setelah menjual mobil grand max lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) langsung membeli mobil suzuki swif setelah itu pergi ke kosan tidak lama terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) mengambil narkotika jenis sabu di tanjung balai sebanyak 4 karung dengan jumlah 60 bungkus dengan berat 60 ± kilogram dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis pil extacy, kemudian setelah saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu dan Pil extacy tersebut saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) mengemas menjadi 4 Box dengan rincian 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram, 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram, 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram dan 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram dan 1 (satu) bungkus

Hal 6 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran besar yang berisikan Pil Extacy setelah mengemas narkotika tersebut terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) pergi menuju pul Bus Putra pelangi setelah sampai dipul bus putra pelangi saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) memesan tiket bus lalu pagi nya terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN merintahkan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) pergi menuju hotel di kisaran membawa mobil suzuki swif sesampai di hotel dikisaran saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menaruh mobil di depan hotel di kisaran dan kunci nya simpan di atas ban bagian depan sebelah kiri setelah itu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) langsung pergi ke kosan pada malam hari saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menuju pul bis putra pelangi dan sesampai di pul bis putra pelangi berangkat ke bandar lampung pada pagi hari nya saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bertemu saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) di dalam bus putra pelangi menuju bandar lampung sesampai di bandar lampung saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menitipkan 4 Box dengan rincian 4 Box dengan rincian 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram, 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram, 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram dan 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram berisikan 1 (satu) bungkus berukuran besar yang berisikan Pil Extacy ke pihak Pul bus putra pelangi kemudian terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) mencari penginapan setelah mendapatkan penginapan tersebut lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) beristirahat pada pagi hari nya saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) mencari kosan di raja basa tepat nya dibelakang mall robinson lalu terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menyimpan 2 Box dengan rincian 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram, 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram untuk diantarkan kecilegon, kemudian

Hal 7 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) berangkat menuju Cilegon sesampai di pelabuhan merak terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh mencari naik mobil APV warna Hitam yang mana mobil APV tersebut sudah disiapkan terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN untuk menuju Kosan di cilegon setelah saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) sampai dikosan dicilegon menaruh 2 Box dengan rincian 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram, 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram lalu terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) pergi lagi menuju pelabuhan merak menggunakan mobil APV setelah sampai di pelabuhan merak mobil APV tersebut di tinggal di pelabuhan merak lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menuju Pelabuhan bakauheni sesampai di pelabuhan bakauheni saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menuju kosan yang di bandar lampung tepat nya di belakang mall RODISON menggunakan tervel sesampai di kosan tersebut saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) membawa 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram dan 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram berisikan 1 (satu) bungkus berukuran besar yang berisikan Pil Extacy yang disimpan di kosan tersebut menggunakan tervel menuju ke pelabuhan bakauheni sesampai dipelabuhan bakauheni saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) langsung menuju palabuhan merak sesampai dipelabuhan merak saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menggunakan mobil APV menuju kosan yang berada cilegon sesampai di kosan tersebut saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menyimpan kembali 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram dan 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram berisikan 1 (satu) bungkus berukuran besar yang berisikan Pil Extacy pada malam hari nya terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG

Hal 8 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menaruh 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram di pinggir jalan dan ditinggal nanti ada yang mengambil narkoba tersebut tidak lama terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi kembali saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) untuk menyiapkan narkoba tersebut lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menaruh 1 (satu) box yang berisikan 15 bungkus dengan berat 15± kilogram di pinggir jalan dan ditinggal nanti ada yang mengambil narkoba tersebut yang mana sudah ada orang untuk mengambil narkoba tersebut tidak lama kemudian terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menghubungi kembali saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) untuk menyiapkan narkoba tersebut lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menaruh 1 (satu) box yang berisikan 20 bungkus dengan berat 20± kilogram dan 1 (satu) bungkus berukuran besar yang berisikan pil Extacy di pinggir jalan nanti ada yang mengambil narkoba jenis sabu paginya saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) ke pol bis rosalia namun Sdr. M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) membawa narkoba jenis sabu sebanyak 10 bungkus dengan berat 10 ± kilogram menuju surabaya namun terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN tidak tahu diberikan kesiapa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN menyuruh saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) pergi ke medan kemudian sekira pukul 04:30 Wib dini hari saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) pergi ke medan menggunakan pesawat sampai di medan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) pergi ke daerah kisaran sampai di kisaran saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) istirahat di hotel kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 04:00 Wib dini hari saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) membeli mobil grand max di daerah kisaran pada hari Selasa

Hal 9 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 23:00 Wib saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dihubungi oleh saksi MUHAMMAD SULTON Bin H ROYAN untuk mengambil narkotika jenis sabu di tanjung balai lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menuju ketanjung balai sesampai ditanjung balai saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) mendapatkan 6 karung yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 92 bungkus dengan berat $92 \pm$ kilogram setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) pergi kekontrakan yang ada di kisaran setelah dan menaruh 6 karung yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 92 bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogram di kontrakan tersebut kemudian saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan saksi M RAZIF HAFIZ mengemas narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 box dengan rincian 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembila puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogram setelah dikemas saksi MUHAMMAD SULTON Bin H ROYAN saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) memaketkan ke Bus Putra pelangi menuju bandar lampung.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira 00:00 wib saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) menaiki bus putra pelangi menuju bandar lampung pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 22:00 Wib saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) sampai dipul bus putra pelangi lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) ke hotel yang dekat diterminal rajabasa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 14:00 Wib saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) pindah hotel dan mencari hotel

Hal 10 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Readoor Gozy gos di daerah kedaton lalu sekira pukul 22:00 Wib datang saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) kemudian saya bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) mencari kontrakan di jalan abdul kadir kel. Gedung memeng kec. Rajabasa kota bandar lampung pada hari senin tanggal 06 september 2021 saya memesan grab car menuju pul bis putra pelangi lalu saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menuju pul bis putra pelangi sesampai di pul bis putra pelangi saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) turun dari mobil grab car lalu datang polisi dari Dit Res Narkoba Polda Lampung berbaju preman menangkap saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan saksi M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) ditangkap didalam mobil Grab car yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Handphone dengan rincian 1 (satu) buah Hendphone merek samsung A02 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri dan 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembila puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogra ditemukan di pul bis putra pelangi dan dilakukan pengeledahan terhadap sdr.M RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna Hitam ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A7 warna Gold ditemukan di dalam kamar Reddoorz Gozy gos dangan nomor kamar 204 lalu diamankan kembali 1 (satu) unit mobil inova warna silver metalik di parkir pelabuhan merak, kemudian saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 11 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 10:00 Wib team opsnal Subdit 2 unit 3 dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyitaan di rumah saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) yang beralamatkan Pekangkungan Rt.001 Rw.002 Desa Pekangkungan Kec.Gndangetan Kab.Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru putih, 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA An.MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An.ZUHROTUL NASOICHA, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merek iphone 12 Promax warna Glod kemudian terhadap saksi M RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ disita kembali di rumah nya yang beralamatkan di rumah nya yang beralamatkan Jl.KH Abdul Khamid VI/B Rt/Rw 002/003 Kel. Kebonsari Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 2 (dua) buku Rekening Bank BCA An.M.RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ dan Sdri.NIRMA DWI WULANSARI, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri An.M.RAFIZ HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Promax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.900.000.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Dirnarkoba Polda Lampung saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan saksi RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menerangkan bahwa mengambil shabu atas perintah terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing) kemudian diketahui bahwa terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing) adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 surabaya Wilayah Jawa Timur, selanjutnya terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing) dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan **terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing), saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama-sama dengan saksi M. RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (Splitsing)** sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.144 CJ /X/2021/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.M.Si

Hal 12 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA dan barang bukti tersebut merupakan milik MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm), **M. RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (Splitsing), MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing)** berupa

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 10,1895 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN bersama-sama dengan saksi M. RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (Splitsing) dan saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) (seplitsing)** pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2019 bertempat di Pol Bis Putra Pelangi yang beralamatkan Jl. Sukarno hatta Kel.rajabasa raya kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram Berupa 92 (sembilan puluh dua) bungkus teh china yang berisikan serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total keseluruhan 92.674,92 (sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan puluh dua) gram***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pol Bis Putra Pelangi yang beralamatkan Jl. Sukarno hatta Kel.rajabasa raya kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung Anggota Opsnal Dit Res Narkoba Polda Lampung diantaranya, AIPDA DWI HANDOKO, BRIPTU DAVIN FERNANDO, LAKSONO PRIYANTO, SH, MH melakukan penangkapan

Hal 13 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



terhadap saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan saksi M RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Handphone dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri dan 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogra ditemukan di pul bis putra pelangi dan dilakukan penggeledahan terhadap sdr.M RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ Barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna Hitam ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A7 warna Gold ditemukan di dalam kamar Reddoorz Gozy gos dengan nomor kamar 204 lalu diamankan kembali 1 (satu) unit mobil inova warna silver metalik di parkir pelabuhan merak, kemudian saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama M RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) dibawa kekantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari jumat tanggal 10 september 2021 sekira pukul 10:00 Wib team opsnal Subdit 2 unit 3 dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyitaan di rumah saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) yang beralamatkan Pekangkungan Rt.001 Rw.002 Desa Pekangkungan Kec.Gndangetan Kab.Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru putih, 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA An.MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An.ZUHROTUL NASOICHA, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphne merek iphone 12 Promax warna Glod kemudian terhadap Sdr.M RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ disita

Hal 14 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dirumah nya yang beralamatkan dirumah nya yang beralamatkan Jl.KH Abdul Khamid VI/B Rt/Rw 002/003 Kel. Kebonsari Kec.Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 2 (dua) buku Rekening Bank BCA An.M.RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ dan Sdri.NIRMA DWI WULANSARI,1 (satu) buku rekening Bank Mandiri An.M.RAFIZ HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Promax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.900.000.-

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Dirnarkoba Polda Lampung saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) dan saksi RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) menerangkan bahwa mengambil shabu atas perintah terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing) kemudian diketahui bahwa terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing) adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 surabaya Wilayah Jawa Timur, selanjutnya terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing) dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan **terdakwa MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing), saksi MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm) bersama-sama dengan saksi M. RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (Splitsing)** sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.144 CJ /X/2021/Balai Lab Narkoba tanggal 22 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA dan barang bukti tersebut merupakan milik MUHAMMAD NANANG ZAKARIA Als BANTENG Bin M YASIN (Alm), **M. RAZIF HAFIZ Bin HAFIDZ (Alm) (Splitsing), MUHAMAD SULTON Bin H.ROYAN (seplitsing)** berupa

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 10,1895 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 15 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 8 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk atas nama Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Laksono Priyanto, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di jalan Sukarno Hatta Kelurahan Raja Basa Raya Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung;
 - Bahwa penangkapan Terhadap Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz (Terdakwa dalam berkas perkara lain) adalah berdasarkan adanya informasi yang berasal dari karyawan Pul Bus Putra Pelangi yang menginformasikan bahwa di Pul Bus Putra Pelangi ada paket yang mencurigakan sehingga petugas mengecek paket tersebut dan ternyata paket tersebut adalah berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang pada kemasan berupa box Styrofoam yang tidak ada alamat pengirim maupun penerimanya;
 - Bahwa selanjutnya atas temuan tersebut ditindaklanjuti dan diperoleh informasi kalau ada orang yang menelepon ke Pul Bus Putra Pelangi dan mau mengambil paket, kemudian Saksi bersama dengan tim mengawasi

Hal 16 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dan kemudian pada saat ada kendaraan mobil yang berhenti didepan Pul Bus Putra Pelangi dan satu orang yaitu Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin turun dari mobil menuju kedalam Pul Bus Putra Pelangi dan menanyakan paket box yang pengakuannya adalah berisi benur, kemudian Terhadap Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin diamankan tapi saat itu berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan, demikian pula terhadap Sdr. M. Razif Hafiz yang saat itu menunggu didalam mobil sewaan (gocar) juga berhasil diamankan;

- Bahwa atas penangkapan terhadap Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 2 (dua) Handphone dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembila puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogram ditemukan di pul bis putra pelangi, sedangkan dari Sdr.M Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna Hitam ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A7 warna Gold ditemukan di dalam kamar Reddoorz Gozy gos dengan nomor kamar 204 lalu diamankan kembali 1 (satu) unit mobil inova warna silver metalik di parkir pelabuhan merak dan pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10:00 Wib team opsna Subdit 2 unit 3 dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyitaan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekangkungan Rt.001 Rw.002 Desa Pekangkungan Kecamatan

Hal 17 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru putih, 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA An.MUHAMMAD NANANG ZAKARIA, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An.ZUHROTUL NASOICHA, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphne merek iphone 12 Promax warna Gold, dan kemudian terhadap Sdr. M RAZIF HAFIZ bin (Alm) HAFIDZ disita kembali dirumahnya yang beralamatkan di jalan K.H. Abdul Khamid VI/B Rt/Rw 002/003 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 2 (dua) buku Rekening Bank BCA An.M.RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ dan Sdri. NIRMA DWI WULANSARI, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri An.M.RAFIZ HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Promax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.900.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz bahwa narkoba jenis sabu yang di sita sebanyak 5 (lima) box yang ditemukan di pul bis putra pelangi akan diantarkan di daerah cilegon kepada pembelinya dan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan sebagai anak buahnya Sdr.Tomy alias Jimi (DPO) selaku pemilik Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin berkendara dari Medan dan mobil sudah disiapkan dibelikan untuk transportasi dan barang bukti kejahatan di simpan di kosan sedangkan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin menginap di hotel Reddoorz Gozy Gos;
- Bahwa yang berada di dalam mobil Avanza tersebut adalah Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz dan sopir grab, sedangkan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin ada di dalam PO Putra Pelangi hendak mengambil paket tersebut;
- Bahwa paket dibuka bersama-sama dengan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin, awalnya dibuka 1 (satu) kotak dulu untuk sample dan selanjutnya dibuka semua didalam PO Putra Pelangi;
- Bahwa Saksi mengetahui cara pembelian kendaraan mobil Kijang Inova tersebut sesuai yang ada di BAP penyidik dan saksi sudah lupa namun

Hal 18 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



seingat saksi, saksi menjemput barang bukti tersebut di Pelabuhan Merak di lokasi parkir;

- Bahwa pada saat penyitaan di PO Putra Pelangi, barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) buah handphone merek samsung A02 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung A7 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Promax warna Gold serta buku rekening BCA dan buku Rekening Mandiri;
- Bahwa tidak ada bukti chat dan saksi mengetahui dari telepon percakapan antara Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar saudara Sulton menanyakan barang sudah sampai atau belum;
- Bahwa hubungannya barang bukti dengan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz adalah bahwa mereka mendapat perintah dari Terdakwa untuk mengirim barang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz kemudian dilakukan pengembangan ke Lapas Porong Sidoarjo dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 dan beserta 3 (tiga) unit handphone yang ditemukan didalam kamar tahanan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh ataupun berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Muhamad Nanang alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil ataupun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan Sdr. Muhamad Nanang alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengkonfrontir tentang kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa;

2. Saksi Dwi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Muhammad Nanang Zakaria alias Banteng bin (Alm) M Yasin dan M. Razif Hafiz Bin (Alm) Hafidz pada hari Senin

Hal 19 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Raja Basa Raya Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan dan penyitaan terhadap Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Handphone dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogra ditemukan di pul bus Putra Pelangi dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna Hitam ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A7 warna Gold ditemukan di dalam kamar Reddoorz Gozy gos dengan nomor kamar 204 lalu diamankan kembali 1 (satu) unit mobil inova warna silver metalik di parkir pelabuhan merak dan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib team opsnal Subdit 2 unit 3 dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyitaan di rumah Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin yang beralamatkan Pekangkungan Rt.001 Rw.002 Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangetan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru putih, 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA An.MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA,

Hal 20 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An.ZUHRUTUL NASOICHA, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merek iphone 12 Promax warna Glod kemudian terhadap Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz disita kembali dirumahnya yang beralamatkan di Jl.KH Abdul Khamid VI/B Rt/Rw 002/003 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 2 (dua) buku Rekening Bank BCA An.M.RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ dan Sdr.NIRMA DWI WULANSARI, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri An.M.RAFIZ HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Promax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.900.000;

- Bahwa dari hasil interogasi kepada Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz bahwa narkoba jenis sabu yang di sita sebanyak 5 (lima) box yang ditemukan di pul bis putra pelangi akan diantarkan di daerah cilegon kepada pembelinya dan Terdakwa sebagai anak buah dari Sdr.Tomy alias Jimi (DPO) selaku pemilik Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin datang ke PO Putra Pelangi, Sdr. Muhamad Nanang alias Banteng bin M.Yasin menunjuk barang berupa 6 (enam) buah box yang akan diambilnya, dan saat melihat Saksi tiba-tiba Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin lari sehingga Saksi mengejanya;
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari ditangkapnya Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz kemudian dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Lapas Porong Sidoarjo dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 serta berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah menyuruh ataupun berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil ataupun mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin

Hal 21 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafidz untuk mengkonfrontir tentang kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa;

3. Saksi Agus Hadi Suwito bin Subadri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf KPLP di Lapas kelas 1 Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Lapas Kelas 1 Surabaya tepatnya didalam kamar tahanan Terdakwa di Blok A wing 4 kamar 4, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dengan didampingi oleh KA KPLP Serta KABID Bimbingan Kerja telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) unit handphone android yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga binaan atas tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani hukumannya;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone kepada KA KPLP Kelas 1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap handphone tersebut sebelum diserahkan kepada KA KPLP;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan adanya informasi dari KA KPLP yang mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Bandar Lampung yang menghubungi melalui telepon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan kalau handphone tersebut tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhamad Nanang alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz;

4. Saksi Akhmad Mudasir, S.H., bin Mudhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa dan keterangan saksi tersebut benar;

Hal 22 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai KaRu Pam/staf KPLP di Lapas kelas 1 Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Lapas Kelas 1 Surabaya tepatnya didalam kamar tahanan Terdakwa di Blok A wing 4 kamar 4, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi bernama Agus Hadi Suwito bin Subadri dengan didampingi oleh KA KPLP Serta KABID Bimbingan Kerja telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) unit handphone android yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam didalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan warga binaan atas tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani hukumannya;
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi menyerahkan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone kepada KA KPLP Kelas 1 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap handphone tersebut sebelum diserahkan kepada KA KPLP;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan adanya informasi dari KA KPLP yang mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Bandar Lampung yang menghubungi melalui telepon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan kalau handphone tersebut tidak pernah digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Muhamad Nanang alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz;

5. Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banten bin M Yasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi ditangkap karena dijebak, Saksi tidak tahu isinya apa yang Terdakwa ketahui isinya benih lobster yang akan dikirim ke Jakarta atas suruhan dari sdr. Sofian ke Lampung untuk menjemput;

Hal 23 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi disuruh Fredy dari Surabaya menuju Medan menemani Sofian, lalu Fredy menelpon Saksi disuruh membawa lobster ke Medan;
- Bahwa saat itu saudara Fredy ada di Lapas Surabaya dan Saksi ditelepon oleh saudara Fredy untuk menemui Sofian dan membawa lobster ke Medan;
- Bahwa Saksi yang memesan jasa driver secara online (via Grab) dengan menggunakan handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi memesan Grab untuk pergi ke Loret bus PO Putra Pelangi untuk mengambil benih lobster yang hendak dibawa ke Jakarta;
- Bahwa Saksi dari Medan menuju Lampung naik bus;
- Bahwa Saksi naik bus yang berbeda dengan benih lobster tersebut dan saudara Sopian yang membelikan tiketnya;
- Bahwa yang menaikkan lobster ke bus adalah saudara Sopian dengan tujuan Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap bersama dengan Sdr.M.Razif Hafiz sedang mengambil paket benih lobster di PO Bus Putra Pelangi;
- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil paket di PO Bus Putra Pelangi adalah saudara Sofian;
- Bahwa paket tersebut berisi lobster sebanyak 6 (enam) Box;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap selanjutnya dikembangkan dilakukan penggeledahan dirumah Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Jazz warna putih, 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru, 2 (dua) buah buku rekening BCA a.n.MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan a.n Ruddat Ilaina, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri a.n. ZUHROTUL NASOICHA, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 12 Promax warna Gold;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau box tersebut adalah berisi benih lobster dari Daerah Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Fredy menyuruh Saksi menemui Sofian dan Saksi mendapat nomor handphone Fredy dari istrinya;
- Bahwa saudara Fredy mempunyai usaha ikan di Kalimantan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan usaha ikan di Kalimantan dengan benih lobster di Medan;

Hal 24 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal saudara Sofian karena dikenalkan oleh saudara Fredy;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu saudara Sofian di Kalimantan;
- Bahwa untuk ambil paket di PO Putra Pelangi Saksi dijanjikan dapat upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tertarik kenal dengan orang ditahanan karena usaha bengkel Saksi sepi dan Saksi mendapat pekerjaan dari Terdakwa melalui istrinya dan memberikan pekerjaan melalui Sdr. Sofian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa saat ini berada di Lapas Surabaya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil merupakan teman sekolah;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan sebelum Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan Saksi membacanya terlebih dahulu dan Saksi dipukul diancam dan mau ditembak sehingga Saksi mendandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa yang membiayai Saksi ke Medan adalah saudara Sofian;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh saudara Fredy melalui saudara Sofian;
- Bahwa saudara Sofian memberikan uang itu kepada Saksi kadang ditransfer melalui adik Saksi yang perempuan dan kadang dikasih tunai;
- Bahwa sampai di Medan Saksi menunggu di Hotel;
- Bahwa yang memerintah Saksi adalah Sofian, pada malam itu dikasih tiket ke Lampung sampai di Lampung Saksi menginap di hotel;
- Bahwa Saksi ke PO Putra Pelangi untuk menemui Sofian yang sebelumnya saudara Sofian menelepon Saksi untuk ke PO Putra Pelangi;
- Bahwa sesampainya di PO Putra Pelangi saudara Sofian tidak ada di sana tidak lama kemudian Saksi ditangkap;
- Bahwa yang buka box tersebut adalah pihak Kepolisian, kemudian Saksi dibawa ke kontrakan Saksi setelah itu dibawa ke Polda Lampung;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghubungi Sofian lewat video call atau lewat WhatsApp;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi didampingi Penasihat Hukum tetapi Penasihat Hukum tersebut mengintimidasi Saksi dengan cara melempar botol Aqua kepada Saksi;

Hal 25 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidiknya tidak melakukan kekerasan tetapi ada yang disebelah penyidik tersebut memukul Saksi dan Saksi disuruh ikut saja kalau Saksi tidak ikut istri Saksi juga mau jeblosin kepenjara;
- Bahwa pada saat ditangkap ada 2 (dua) Handphone yang disita, dan Handphone tersebut yang digunakan untuk menghubungi saudara Sofian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah berhasil mengantarkan pesanan sebagaimana yang diperintahkan oleh Sdr. Sopian dan atas perbuatan tersebut Saksi telah diberikan upah dari Sdr. Sopian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi M. Razif Hafiz Bin Hafidz Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di sidang ini karena Saksi ditangkap oleh pihak Dit Res Narkoba Lampung karena terlibat dengan ditemukannya 6 (enam) box barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Sukarno Hatta Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tepatnya di PO Bus Putra Pelangi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang berada di dalam mobil GoCar yang Saksi dipesan melalui aplikasi Gojek dan pada saat Saksi ditangkap sdr. Muhammad Nanang Zakaria bin M.Yasin (Alm) sedang berada di dalam Kantor PO Bus Putra Pelangi;
- Bahwa tujuan Saksi dan sdr. Muhammad Nanang Zakaria bin M.Yasin (Alm) ke PO Bus Putra Pelangi adalah untuk mengambil paket bibit lobster yang dikirim melalui PO Bus Putra Pelangi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Medan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi ke PO Putra Pelangi mengambil bibit lobster adalah Sdr. Sofian, dan pada saat itu Saksi disuruh Sdr. Sofian mencari kontrakan dan membeli mobil, setelah itu Saksi disuruh mengambil mobil di Pelabuhan Merak setelah itu Saksi diperintahkan ke Lampung untuk menemani sdr. Muhammad Nanang Zakaria bin M.Yasin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan sdr.Muhammad Nanang Zakaria bin M.Yasin karena merupakan teman SMP Saksi;

Hal 26 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan sdr. Muhammad Nanang Zakaria bin M. Yasin pergi ke PO bus Putra Pelangi, dan saat itu sdr. Muhammad Nanang zakaria bin M. Yasin sudah turun lebih dulu dan masuk kedalam PO Putra Pelangi sedangkan Saksi masih berada didalam mobil untuk melakukan pembayaran namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung menyuruh Saksi turun kemudian Saksi diamankan dan dibawa keloket PO Putra Pelangi;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemani sdr.Muhammad Nanang Zakaria bin M.Yasin mengambil paket, yang rencananya paket tersebut dibawa ke Jakarta dan Saksi tidak mengetahui untuk apa paket tersebut dibawa ke Jakarta dan tidak tahu mau diserahkan kepada siapa;
- Bahwa yang Saksi telepon waktu diperjalanan adalah saudara Sofian;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Fredy ada di tahanan di Lapas Porong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah saudara Sofian ada di Surabaya;
- Bahwa Saksi ke Lampung untuk pertama kalinya dan kemudian ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Sofian sejak tahun 2020, Saksi komunikasi dengan saudara Sofian terkait masalah bisnis mebel;
- Bahwa yang membelikan tiket bus Saksi pada saat itu adalah saudara Sofian, Kemudian Saksi dikasih uang jajan saja sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah uang tiket;
- Bahwa Saksi mau di berikan uang jajan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi sering ngutang karena usaha Saksi tidak lancar;
- Bahwa perempuan yang sering Saksi transfer adalah calon istri Saksi, uang Saksi transfer untuk biaya nikah dan uang tersebut adalah uang modal usaha. Saksi pernah transfer tanggal 30 Juni 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui Rekening BCA;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara M Rahadi adalah orang jual beli mebel sedangkan saudara Nurul Ani merupakan Istri saudara Sofian;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah handphone merek samsung A02 warna hitam ditemukan di kantong celana kiri, 1 (satu) buah handphone merek samsung A7 warna Gold dan Kartu ATM Bang BCA a.n. M.Razif Hafiz Bin Hafidz yang ditemukan di kamar Penginapan Reddoorz Gozy Guest Kamar 204 serta 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Innova No Pol B 1206 CFN Warna Silver Metalik yang ditemukan

Hal 27 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran Pelabuhan Merak Banten ditambah lagi 2 (dua) buah buku tabungan BCA a.n. M.Razif Hafiz Bin Hafidz dan Sdri.Nirma Dwi Wulandari, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri a.n. M.Razif Hafiz Bin Hafidz, 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri a.n. M.Razif Hafiz Bin Hafidz dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 11 Promax warna putih ditemukan di rumah Saksi di Jalan KH Abdul Khamid VI/B Rt/Rw 002/003 Kel Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan uang tunai sebesar Rp202.900.000,00 (dua ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi merasakan mendapat intimidasi pada saat di BAP Penyidik pada saat memberikan keterangan mengenai uang yang disita dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan dan diperiksa dipersidangan saksi-saksi *verbalisan* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Doni Okta Prastia, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penyidikan Terdakwa dalam keadaan bebas pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan dan ancaman kekerasan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu didampingi Penasihat Hukum bernama Edi Santoso, S.H.;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan bertempat di Polda Lampung;
 - Bahwa cara saksi melakukan penyidikan kepada Terdakwa yaitu Saksi mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab selanjutnya saksi mengetik sesuai jawaban Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan dan arahan, Terdakwa dalam keadaan bebas merdeka;
 - Bahwa setelah saksi selesai mengetik Berita Acara, saksi menyuruh Terdakwa membaca, setelah dibaca baru ditandatangani Terdakwa dan saksi masih tawarkan lagi kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengerti dan dijawab Terdakwa sudah mengerti;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yang disita dari Terdakwa telah dilakukan cloning, namun tidak dimasukkan didalam berkas perkara karena sifatnya rahasia;

Hal 28 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dilakukan konfrontir dengan sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan sdr. M.Razif Hafiz bin Hafidz, sehingga tidak ada berita acara konfrontasi;
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang telah disita yang diperlihatkan kepada Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan adalah gambar/fotonya saja karena barang bukti telah diamankan didalam gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan di Lapas Porong Surabaya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa bertempat di Polda Lampung dengan didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa hanya disuruh tanda tangan Berita Acara saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di blok A Wing 4 No.4 oleh petugas Lapas kelas I Surabaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas Surabaya Kelas 1, Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar Blok A Wing 4 Nomor 4 dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam yang ditemukan didalam kamar Terdakwa diblok A Wing 4 No 4 Lapas Kelas I Surabaya, yang mana 3 (tiga) buah handphone tersebut merupakan milik anak kamar yang berada diBlok A Wing 4 Nomor 4 dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin maupun Sdr.M Razif Hafiz bin Hafidz terkait dengan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan dipol bus Putra Pelangi di Lampung sejumlah 6 (enam) box;
- Bahwa pada saat di Polda Lampung, Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin maupun Sdr.M Razif Hafiz bin Hafidz;

Hal 29 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan terkait dengan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, yang diperlihatkan hanya foto barang bukti saja;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dengan peredaran narkoba, dan Terdakwa juga tidak pernah menyuruh sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin maupun Sdr.M Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun dihubungi melalui telepon oleh sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin maupun Sdr.M Razif Hafiz bin Hafidz terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada surat penangkapan ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Tomy alias Jimi yang merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) box yang berisikan : box pertama berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 17 (tujuh belas) kilogram, box yang kedua berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) kilogram, box ketiga berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) kilogram, box keempat berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sebanyak 18 (delapan belas) kilogram, box kelima berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) kilogram, box keenam berisikan semen tiga roda sebanyak 1 (satu) karung dengan total 92 (sembilan puluh dua) bungkus atau 92 (sembilan puluh dua) kilogram, 1 (satu) buah handphone Samsung A10S biru, 1 (satu) buah handphone Samsung A71 warna hitam, 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di blok A Wing 4 No.4 oleh petugas Lapas kelas I Surabaya;

Hal 30 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz (para Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di PO Bus Putra Pelangi yang beralamatkan di jalan Sukarno Hatta Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar penangkapan Terhadap Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz adalah berdasarkan adanya informasi yang berasal dari karyawan di Pul Bus Putra Pelangi yang menginformasikan bahwa di Pul Bus Putra Pelangi ada paket yang mencurigakan sehingga petugas mengecek paket tersebut dan ternyata paket tersebut adalah berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu yang pada kemasan berupa box Styrofoam yang tidak ada alamat pengirim maupun penerimanya;
- Bahwa benar selanjutnya atas temuan tersebut ditindaklanjuti dan diperoleh informasi kalau ada orang yang menelepon ke Pul Bus Putra Pelangi dan mau mengambil paket, kemudian petugas dari tim Ditresnarkoba Polda Lampung mengawasi dan kemudian pada saat ada kendaraan mobil gocar yang berhenti didepan Pul Bus Putra Pelangi Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin turun dari mobil menuju kedalam Pul Bus Putra Pelangi dan menanyakan paket box yang pengakuannya adalah berisi benur, kemudian saat Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin mau diamankan saat itu berusaha melarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan, demikian pula terhadap Saksi M. Razif Hafiz yang saat itu menunggu didalam mobil sewaan (gocar) juga berhasil diamankan;
- Bahwa benar atas penangkapan terhadap Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin Hafidz barang bukti yang berhasil diamankan adalah 2 (dua) buah Handphone dengan rincian 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna hitam ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 17 ± kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 20 ± kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 13 ±

Hal 31 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembila puluh dua) bungkus dengan berat Bruto 97,664,05 $\pm$ kilogram ditemukan di pul bus putra pelangi, sedangkan dari Sdr.M Razif Hafiz bin Hafidz barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merek samsung A02 warna Hitam ditemukan kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) buah Handphone merek samsung A7 warna Gold ditemukan di dalam kamar Reddoorz Gozy gos dengan nomor kamar 204 lalu diamankan kembali 1 (satu) unit mobil inova warna silver metalik di parkir pelabuhan merak dan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10:00 Wib team opsna Subdit 2 unit 3 dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penyitaan di rumah Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin yang beralamatkan di Pekangkungan Rt.001 Rw.002 Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna putih, 1 (satu) unit motor honda Beat warna biru putih, 2 (dua) buah buku rekening Bank BCA An.MUHAMMAD NANANG ZAKARIA dan RUDDAT ILAINA, 1 (satu) buah buku rekening bank mandiri An.ZUHROTUL NASOICHA, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merek iphone 12 Promax warna Gold, dan kemudian terhadap Saksi M RAZIF HAFIZ bin HAFIDZ disita kembali di rumahnya yang beralamatkan di jalan K.H. Abdul Khamid VI/B Rt/Rw 002/003 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur berupa 2 (dua) buku Rekening Bank BCA An.M.RAZIF HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ dan Sdri. NIRMA DWI WULANSARI, 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri An.M.RAFIZ HAFIZ Bin (Alm) HAFIDZ, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 11 Promax warna putih dan uang tunai sebesar Rp.202.900.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin mengakui kalau keenam box tersebut dikirim dari medan melalui jalur darat dengan bus dengan tujuan Lampung, dan setelah di Lampung lalu box tersebut diambil oleh Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi Razif Hafiz bin Hafidz dan selanjutnya akan dibawa ke cilegon Provinsi Banten kepada pemesannya;

Hal 32 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya atas penangkapan terhadap Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi Razif Hafiz bin Hafidz dikembangkan kepada Terdakwa yang saat itu berada di dalam Lapas Kelas I Surabaya karena sedang menjalani hukuman, dan dari diamkannya Terdakwa berhasil diamankan 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone Samsung A10S biru, 1 (satu) buah handphone Samsung A71 warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone oppo warna hitam yang ditemukan didalam lemari diruang kamar/ruang tahanan Terdakwa di blok A Wing 4 No.4 Lapas kelas I Surabaya;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 314/10582.00/2021 tanggal 7 September 2021 yang ditandatangani oleh I Gede Budhi Yasa selaku pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Teluk Betung Bandar Lampung, telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 92 (sembilan puluh dua) bungkus the china berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan seberat 97,674,92 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional PL144CJ/X/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Muhammad Nanang Zakaria alias Banteng bin M Yasin sebanyak 92 (sembilan puluh dua) bungkus the china berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total keseluruhan seberat 97,674,92 gram dan telah disisihkan sebanyak 10,2508 gram guna pemeriksaan uji laboratorium dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang

Hal 33 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata "barangsiapa" dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang bernama Muhamad Sulton bin H. Royan sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani tidak terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk

Hal 34 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dianggap telah terpenuhi;

Hal 35 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa menurut AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya komentar dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan barang yang diunjukkan tersebut haruslah mempunyai nilai, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, menerima mempunyai arti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara jual beli, menukar mempunyai arti menyerahkan barang dan atas tindakannya mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan sedangkan menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautkah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Lapas Kelas I Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di blok A Wing 4 No.4;

Menimbang, bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Saksi Razif Hafiz bin Hafidz yang saat ditangkap juga berhasil ditemukan barang bukti pada kemasan berupa 6 (enam) box Styrofoam yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan

Hal 36 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung, sehingga total narkoba jenis sabu yang diamankan adalah sejumlah 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogram ditemukan di pul bus putra pelangi, yang kemudian saat dilakukan interogasi kepada Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz bahwa narkoba jenis sabu yang di sita sebanyak 5 (lima) box yang ditemukan di pul bis putra pelangi akan diantarkan di daerah cilegon kepada pembelinya dan Terdakwa sebagai anak buahnya Sdr.Tomy alias Jimi (DPO) selaku pemilik Narkoba jenis sabu tersebut dan selanjutnya dilakukan upaya-upaya dengan cara Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin menghubungi Terdakwa melalui komunikasi handphone, dan setelah memastikannya lalu menginformasikannya kepada Lapas Klas I Surabaya yang selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan ditemukannya 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Laksono Priyanto, S.H., M.H., dan Saksi Dwi Handoko yang keduanya adalah merupakan anggota Kepolisian Polda Lampung yang pada pokoknya sama menerangkan kalau Terdakwa terlibat dan ada kaitannya dengan telah ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, yang mana keterlibatan Terdakwa diketahui berdasarkan informasi dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin yang telah menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz telah membantah keterangan Saksi Laksono Priyanto, S.H., M.H., dan keterangan Saksi Dwi Handoko yang pada pokoknya menyatakan kalau yang menyuruh Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu adalah Sdr. Sofian yang menghubunginya melalui komunikasi handphone, dan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz tidak

Hal 37 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkomunikasi yang ada kaitannya dengan ditemukannya narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Mudassir, S.H., bin Mudhar dan Saksi Agus Hadi Suwito bin Subadri yang keduanya merupakan staf KPLP di Lapas kelas I Surabaya yang mana keduanya sama menerangkan telah mendapat informasi dari KA KPLP yang mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Bandar Lampung yang menghubungi melalui telepon tentang keterlibatan Terdakwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi tersebut dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan kemudian mengamankan Terdakwa bertempat didalam kamar tahanan Terdakwa di Blok A wing 4 kamar 4 beserta telah diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone yang juga diamankan didalam kamar tahanan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut langsung diserahkan kepada KA KPLP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya bantahan dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz yang menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan telah ditemukannya narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dikarenakan adanya komunikasi antara Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dengan Terdakwa, maka terhadap hal yang demikian haruslah dibuktikan terlebih dahulu terkait apakah benar adanya peranan dari Terdakwa dengan telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dan juga telah diamankannya barang bukti berupa 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram,

Hal 38 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 24 ± kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat Bruto 97,664,05 ± kilogram yang ditemukan di pul PO Bus Putra Pelangi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi Razif Hafiz bin Hafidz bahwa yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Sofian pihak kepolisian selanjutnya telah menetapkan Sdr. Sofian kedalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/236/XI/2021/Subdit II/Dit Res Narkoba, maka dengan demikian benar adanya dugaan keterlibatan Sdr. Sofian terkait dengan penangkapan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dan ditemukan serta diamankannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di PO Bus Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi verbalisan Doni Okta Prastia, S.E yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yang disita dari Terdakwa telah dilakukan cloning, namun tidak dimasukkan didalam berkas perkara karena sifatnya rahasia, dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti percakapan yang ada diHandphone yang disita dari Terdakwa tersebut, namun selama proses persidangan Penuntut Umum dan juga Saksi Verbalisan Doni Okta Prastio, S.E, tidak pernah dapat mengajukan bukti percakapan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika didasarkan karena adanya percakapan komunikasi melalui handphone maka seharusnya bukti tersebut dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk dapat membuktikan benar adanya keterlibatan ataupun keterkaitan antara Terdakwa dengan ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz serta diamankannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu di Po Bus Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti percakapan yang dimaksud, dengan demikian maka

Hal 39 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan keterkaitan dan keterlibatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa unsur ini sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang. Sedangkan yang

Hal 40 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud Memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, yang dimaksud dengan Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), sedangkan yang dimaksud dengan Menyediakan ialah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk, mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa

Hal 41 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Lapas Kelas I Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di blok A Wing 4 No.4;

Menimbang, bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Saksi Razif Hafiz bin Hafidz yang saat ditangkap juga berhasil ditemukan barang bukti pada kemasan berupa 6 (enam) box Styrofoam yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung, sehingga total narkotika jenis sabu yang diamankan adalah sejumlah 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogram ditemukan di pul bus putra pelangi, yang kemudian saat dilakukan interogasi kepada Sdr. Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin dan Sdr. M. Razif Hafiz bin (Alm) Hafidz bahwa narkotika jenis sabu yang di sita sebanyak 5 (lima) box yang ditemukan di pul bis putra pelangi akan diantarkan di daerah cilegon kepada pembelinya dan Terdakwa sebagai anak buahnya Sdr.Tomy alias Jimi (DPO) selaku pemilik Narkotika jenis sabu tersebut dan selanjutnya dilakukan upaya-upaya dengan cara Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin menghubungi Terdakwa melalui komunikasi handphone, dan setelah memastikannya lalu menginformasikannya kepada Lapas Klas I Surabaya yang selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan bersama dengan ditemukannya 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO

Hal 42 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Laksono Priyanto, S.H., M.H., dan Saksi Dwi Handoko yang keduanya adalah merupakan anggota Kepolisian Polda Lampung yang pada pokoknya sama menerangkan kalau Terdakwa terlibat dan ada kaitannya dengan telah ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi yang beralamat di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung, yang mana keterlibatan Terdakwa diketahui berdasarkan informasi dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin yang telah menghubungi Terdakwa melalui sarana handphone;

Menimbang, bahwa Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz telah membantah keterangan Saksi Laksono Priyanto, S.H., M.H., dan keterangan Saksi Dwi Handoko yang pada pokoknya menyatakan kalau yang menyuruh Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz untuk mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu adalah Sdr. Sofian yang menghubunginya melalui komunikasi handphone, dan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz tidak pernah berkomunikasi yang ada kaitannya dengan ditemukannya narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Mudassir, S.H., bin Mudhar dan Saksi Agus Hadi Suwito bin Subadri yang keduanya merupakan staf KPLP di Lapas kelas I Surabaya yang mana keduanya sama menerangkan telah mendapat informasi dari KA KPLP yang mendapatkan informasi dari Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Bandar Lampung yang menghubungi melalui telepon tentang keterlibatan Terdakwa atas ditemukannya narkoba jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi tersebut dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti dan kemudian mengamankan Terdakwa bertempat didalam kamar tahanan Terdakwa di Blok A wing 4 kamar 4 beserta telah diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone yang juga diamankan didalam kamar tahanan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut langsung diserahkan kepada KA KPLP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu)

Hal 43 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena adanya bantahan dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz yang menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan telah ditemukannya narkotika jenis sabu di PO Bus Putra Pelangi, sedangkan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dikarenakan adanya komunikasi antara Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dengan Terdakwa, maka terhadap hal yang demikian haruslah dibuktikan terlebih dahulu terkait apakah benar adanya peranan dari Terdakwa dengan telah ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin dan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dan juga telah diamankannya barang bukti berupa 6 (enam) box yang berisikan dengan rincian box yang pertama yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $17 \pm$ kilogram, box yang kedua yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $20 \pm$ kilogram, Box yang ketiga yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $13 \pm$ kilogram, box yang keempat yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $18 \pm$ kilogram, box kelima yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak $24 \pm$ kilogram dan Box keenam yang berisikan semen tiga roda sebanyak 1 karung dengan total 92 (sembilan puluh dua) bungkus dengan berat Bruto $97,664,05 \pm$ kilogram yang ditemukan di pul PO Bus Putra Pelangi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin bersama dengan Saksi Razif Hafiz bin Hafidz bahwa yang menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah Sdr. Sofian pihak kepolisian selanjutnya telah menetapkan Sdr. Sofian kedalam Daftar Pencarian Orang sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/236/XI/2021/Subdit II/Dit Res Narkoba, maka dengan demikian benar adanya dugaan keterlibatan Sdr. Sofian terkait dengan penangkapan Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M. Yasin bersama dengan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz dan ditemukan serta diamankannya barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut di PO Bus Putra Pelangi;

Hal 44 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi verbalisan Doni Okta Prastia, S.E yang dihadirkan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan terkait dengan barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone yang disita dari Terdakwa telah dilakukan cloning, namun tidak dimasukkan didalam berkas perkara karena sifatnya rahasia, dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti percakapan yang ada diHandphone yang disita dari Terdakwa tersebut, namun selama proses persidangan Penuntut Umum dan juga Saksi Verbalisan Doni Okta Prastio, S.E, tidak pernah dapat mengajukan bukti percakapan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba didasarkan karena adanya percakapan komunikasi melalui handphone maka seharusnya bukti tersebut dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk dapat membuktikan benar adanya keterlibatan ataupun keterkaitan antara Terdakwa dengan ditangkapnya Saksi Muhamad Nanang Zakaria alias Banteng bin M.Yasin bersama dengan Saksi M. Razif Hafiz bin Hafidz serta diamankannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu di Po Bus Putra Pelangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan bukti percakapan yang dimaksud, dengan demikian maka Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan keterkaitan dan keterlibatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal 45 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka kepadanya diberikan rehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Sulton bin H. Royan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
3. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna Hitam, 1 (satu) buah handphone samsung warna biru dan 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Jhony Butar Butar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Yulia Susanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Hal 46 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference pada hari Selasa 21 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, serta dihadiri oleh Rosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Husin Arianofa, S.H.

Hal 47 dari 47 hal Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Tjk